



COMUNE DI MONTEROTONDO

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA
EDILIZIA**

DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 16/12/2025

**OGGETTO: CONCESSIONE DI EDICOLA DA N. 6 POSTI NEL NUOVO CIMITERO
COMUNALE IN LOCALITA' PIETRARA MONTE DEL PRETE IN VIA L. EINAUDI
IDENTIFICATA CON SETTORE T, NUMERO 9.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CIMITERIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: CONCESSIONE DI EDICOLA DA N. 6 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' PIETRARA MONTE DEL PRETE IN VIA L. EINAUDI IDENTIFICATA CON SETTORE T, NUMERO 9.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito, all'arch. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, per il periodo di anni 3 (tre) salvo proroga, e comunque non oltre la scadenza del mandato sindacale;

Vista la Disposizione Dirigenziale prot. 62219 del 31/10/2025 con la quale il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia ha conferito all'arch. Daniela Caputo l'incarico ad interim di Titolare di Elevata Qualificazione (E.Q.) del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale fino al 15/01/2026;

Premesso che:

- il Comune di Monterotondo ha realizzato il nuovo cimitero comunale in località Pietrara Monte del Prete attraverso un appalto di servizi integrati affidato alla Società Italstudi S.r.l;

- il contratto con la suddetta Società è concluso e risultano ancora disponibili per l’assegnazione manufatti edificati quali tombe, edicole e cappelle come da elenco trasmesso dalla stessa Società in data 29/05/2023 prot. 26067;
- con Determinazione Dirigenziale n. 529 del 03/06/2024 è stato approvato un avviso pubblico per la concessione in uso novanta novennale delle aree e dei manufatti ancora disponibili (loculi od ossari esclusi) al fine di completare l’assegnazione delle opere realizzate nel nuovo cimitero comunale sito in località Pietrara Monte del Prete in Via L. Einaudi;
- l’avviso prot. 30764/2024 è stato pubblicato in data 04/06/2024 ed è di tipo aperto fino all’esaurimento delle disponibilità e comunque al massimo fino all’approvazione del redigendo Piano Regolatore Cimiteriale;
- le istanze pervenute sono inserite, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità specificati nell’avviso, in appositi elenchi (uno per ogni tipologia) finalizzati all’assegnazione in concessione dell’area o del manufatto secondo l’ordine cronologico di arrivo;

Dato atto che:

- la concessione cimiteriale costituisce una tipica forma di concessione demaniale con la quale il Comune concede ad una o più persone fisiche l’uso di un’area demaniale o di un manufatto, ubicata/o all’interno del cimitero comunale, al fine di riporvi le spoglie proprie e dei propri familiari, conviventi o conoscenti legati al concessionario da vincoli affettivi secondo quanto previsto dal DPR 285/1990 e dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
- l’area o il manufatto oggetto di concessione non esce dalla sfera proprietaria dell’Amministrazione concedente;
- il rilascio della concessione avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al Concessionario di utilizzare l’area demaniale o il manufatto per un periodo di tempo determinato e variabile non superiore a 99 anni, eventualmente rinnovabile;

Richiamati:

- il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 12/12/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19/02/2024 con la quale sono state approvate le tariffe per le concessioni cimiteriali in vigore per l’anno 2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. 970 del 20/11/2025 di “Approvazione nuovi schemi tipo di contratti per le concessioni cimiteriali in conformità al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

Vista l’istanza prot. 33419 del 17/06/2024 con la quale è stata richiesta da XX la concessione in uso di un’edicola da 6 posti nel nuovo cimitero sito in località Pietrara Monte del Prete in Via L. Einaudi;

Vista l’integrazione alla suddetta istanza presentata in data 04/12/2025 con prot. n. 69617 con la quale si manifestava la volontà di cointestare il manufatto in oggetto ad entrambe le richiedenti (XX e YY);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 996 del 25/11/2025 e lasciando invariato quanto in essa previsto;

Ritenuto procedere all’assegnazione definitiva dell’edicola e alla stipula della relativa concessione a favore delle richiedenti;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 s.m.i. la Responsabile del presente procedimento è la titolare E.Q. ad interim del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale, arch. Daniela Caputo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per la Responsabile del procedimento né per il Dirigente che lo adotta;

Visto il D.lgs. 10 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Determina

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di dare atto** che per la concessione in oggetto è stato versato l'importo totale di euro 17.443,65 (diciassettemilaquattrocentoquarantatre/65) di cui euro 17.105,06 per la concessione ed euro 338,59 (trecentotrentotto/59) per gli interessi legali maturati.
3. **Di accogliere** l'istanza di integrazione prot. 69617 del 04/12/2025 di XX e YY.
4. **Di assegnare** in concessione d'uso per novantanove anni l'edicola da n. 6 posti identificata con il **Settore T, Numero 9** nel nuovo cimitero di Monterotondo sito in località Pietrara Monte del Prete in Via L. Einaudi ai soggetti intestatari dell'istanza prot. 33419 del 17/06/2024 e sue successive integrazioni.
5. **Di dare atto** che il relativo contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo lo schema allegato alla presente determinazione, con spese e oneri a carico delle Concessionarie.
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione e che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. la Responsabile del presente procedimento è la Titolare E.Q. ad interim del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale, arch. Daniela Caputo.
8. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per il responsabile del procedimento né per il dirigente che lo adotta.
9. **Di pubblicare** la presente determinazione:
 - all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - sul sito web istituzionale, raggiungibile all'indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it, nella sezione “Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l'inserimento dei contenuti nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, co. 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1409 del 16/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA
EDILIZIA
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 16/12/2025